

1500592-25.2019.8.26.0415

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... conhecido no meio policial como intenso tráfico de entorpecente, e na tentativa de realizar a abordagem o averiguado veio a jogar o veículo contra o declarante, na intenção de atropelá-lo, sendo necessário força física para abordá-lo; declarante relata que, nada de ilícito foi encontrado no veículo ou com o averiguado" (fl. 8).

Em Juízo, a vítima confirmou a versão, acrescentando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

1ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital-SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500592-25.2019.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500592-25.2019.8.26.0415

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3121940/2019 - DEL.POL.PALMITAL, 8532639 - DEL.POL.PALMITAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DA SILVA DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

RENATO DA SILVA DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 329, caput e § 2º, ambos do Código Penal (denúncia às fls. 35/36).

Consta na peça acusatória que, no dia 18 dezembro de 2019, por volta das 21h, na Avenida Reginalda Leão, nesta cidade e Comarca de Palmital, o réu supostamente opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça praticada com seu carro e jogou-o contra o Policial Militar André de Oliveira que, em razão dessa conduta, sofreu uma queda e lesionou seu joelho.

A denúncia foi recebida em 05.03.2020 (fl. 37).

Citado (fl. 126), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 116/118).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e a testemunha Anderson Carlos de Oliveira (fls. 189/190).

Foi decretada a revelia do réu (fls. 189/190).

Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 189/190). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 1/2, laudo de exame de corpo delito de fls. 5/6 e prova oral coligida aos autos.

A autoria também é certa.

A vítima André de Oliveira declarou, na Delegacia de Polícia, que "na data dos fatos o averiguado Renato da Silva dos Reis, estava estacionado com seu veículo em um local onde é conhecido no meio policial como intenso tráfico de entorpecente, e na tentativa de realizar a abordagem o averiguado veio a jogar o veículo contra o declarante, na intenção de atropelá-lo, sendo necessário força física para abordá-lo; declarante relata que, nada de ilícito foi encontrado no veículo ou com o averiguado" (fl. 8).

Em Juízo, a vítima confirmou a versão, acrescentando que estava em serviço com seu colega Anderson Carlos de Oliveira; que sofreu lesão no joelho esquerdo e que em razão disso está acometido por artrite e sofre restrição no serviço, a exemplo de não poder prestar concurso interno da carreira (fls. 189/190).

A testemunha Anderson Carlos de Oliveira, declarou, em Juízo, que estava em serviço com a vítima; que o réu foi abordado porque seu carro estava estacionado em lugar conhecido por ser local de tráfico de drogas; que em razão da atitude suspeita, o declarante e a vítima abordaram o réu; que o réu investiu o carro em direção à vítima; que a vítima sofreu lesão no joelho (fls. 189/190).

Interrogado em solo policial, o réu disse "que na data dos fatos não respeitou a abordagem dos Policiais Militares, momento em que avançou com o veículo no intuito de dar fuga nos militares, pois segundo declarante estava com medo em virtude de estar com o veículo todo irregular, por esse motivo se negou a parar no momento em que lhe foi solicitado" (fl. 7).

O réu não compareceu em Juízo para ser interrogado, tendo sido decretada a sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 189/190).

Esse é o conjunto probatório.

Os depoimentos das vítimas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência dos crimes e a sua autoria conforme a denúncia.

Os depoimentos dos Policiais Militares possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. Vale destacar que, a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

O réu confessou a prática do crime de resistência em solo policial (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Em relação ao crime de lesão corporal, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 5/9 corrobora a declaração da vítima e da testemunha. Restou constatado que a vítima "apresentou hematoma em joelho esquerdo, encaminhado para avaliação do ortopedista" e sofreu lesões corporais de natureza leve.

Deste modo, finda a instrução processual, verifica-se que restaram demonstradas, satisfatoriamente, a materialidade e a autoria pelo réu dos crimes de resistência e lesão corporal de natureza leve, ao passo que a Defesa não apresentou nenhuma prova que infirmasse o conjunto probatório apresentado pelo Parquet.

Assim, não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, imperiosa é a condenação do réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 329, caput, e §2º, c/c o artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena quanto ao crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, "caput", CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 152/160), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores. Uma das condenações será valorada na fase seguinte e as demais serão valoradas nesta fase, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister ressaltar que "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de Maus Antecedentes" (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Fixo a pena-base em 2 meses e 8 dias de detenção.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Enunciado da Súmula nº 545, STJ), e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - fls. 152/160), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual agravo a pena em patamar menor, correspondente a 6 dias de detenção, passando a dosá-la em 2 meses e 14 dias de detenção.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual mantenho a anteriormente aplicada.

Passo à dosimetria da pena quanto ao crime previsto nos artigos 329, § 2º, e 129, caput, do Código Penal (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, "caput", CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 152/160), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores. Uma das condenações será valorada na fase seguinte e as demais serão valoradas nesta fase, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister ressaltar que "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de Maus Antecedentes" (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Verifico, ainda, que as consequências do crime excederam o esperado para o tipo penal, uma vez que a vítima, em razão da conduta do réu, sofreu lesão no joelho, que evoluiu para artrite, doença que a impede de progredir na carreira militar, conforme declarações prestadas em audiência.

As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Fixo a pena-base em 3 meses e 23 dias de detenção.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - fls. 152/160), agravo a pena em 19 dias de detenção, passando a dosá-la em 4 meses e 12 dias de detenção.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual mantenho a anteriormente aplicada.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 6 meses e 26 dias

de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a reincidência em crime doloso, que indica que os benefícios não são suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes (artigos 44, incisos I e II, e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR RENATO DA SILVA DOS REIS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 6 meses e 26 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 329, caput, e §2º, c/c o artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto, sob pena de se tornar mais gravosa a situação dos réus caso optem por recorrer (CPP, artigo 387, § 1º; AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique(m)-se a(s) vítima(s), nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Palmital, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA